

Projeto de Lei Nº 480/2021
Deputado(a) Professor Issur Koch

Dispõe sobre o incentivo à produção de
cervejas e chopes artesanais. (SEI 11267-
0100/21-8)

Art. 1º A Secretaria de Estado da Fazenda fica autorizada, mediante tratamento tributário diferenciado, observados os termos e condições previstos em regulamento, a conceder às microcervejarias crédito presumido equivalente a até 13% (treze por cento) do valor utilizado para cálculo do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS incidente na saída de cerveja e chope artesanais, produzidos pelo próprio estabelecimento, tributados pela alíquota de 25% (vinte e cinco por cento)."

§ 1º O benefício fica limitado a saída de quatrocentos mil litros por mês, considerando a soma dos dois produtos mencionados no *caput* e abrange a parcela relativa ao imposto retido por substituição tributária.

§ 2º Salvo disposição em contrário, fica autorizada a manutenção integral dos créditos relativos à entrada de bens, mercadoria e serviços.

§ 3º Não poderá ser concedido o benefício previsto neste artigo ao contribuinte em débito com a Fazenda Estadual.

Art. 2º Para efeitos desta Lei considera-se:

I - microcervejaria a empresa com produção anual de cerveja e chope não superior a 5.000.000 l (cinco milhões de litros), considerando todos os seus estabelecimentos, inclusive aqueles pertencentes a coligadas ou à controladora; e

II - cerveja ou chope artesanal o produto elaborado a partir de mosto cujo extrato primitivo contenha no mínimo 80% (oitenta por cento) de cereais malteados ou extrato de malte, conforme registro do produto no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala de sessões,

Deputado(a) Professor Issur Koch

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa incentivar a produção de cervejarias e chopes artesanais dentro de nosso estado.

No anuário das Cervejarias apresentado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento, o Rio Grande do Sul apresenta um crescimento quanto ao registro de cervejarias junto ao ministério, totalizando um crescimento médio de 22,4%.

A fabricação de cerveja artesanal também é reconhecida em nosso Estado como um elemento típico da cultura alemã, importante corrente imigratória do século XIX, que aportou em terras locais e que se mantém viva em nossa sociedade. Ano a ano verifica-se um aumento da produção devido à elevação do consumo, cuja excelência atesta o reconhecimento ao segmento cervejeiro na concessão de prêmios nacionais e internacionais aos seus produtores, os microcervejeiros. Em 2015, o país já registra em torno de 350 empresas neste ramo, e, em nosso Estado, são 40, nesta condição. O fortalecimento produtivo deste segmento agrega benefícios à economia gaúcha e brasileira. Há de considerar que as cervejas importadas disputam fatia no mercado e algumas das marcas apresentam custo menor na comercialização ao consumidor final, concorrendo diretamente com a produzida em solo gaúcho.

Porto Alegre é o maior centro cervejeiro do Brasil, não sendo o único município do Estado na lista dos maiores. No ranking dos Estados, o Rio Grande do Sul é o segundo em número de fábricas de cerveja, ficando atrás apenas de São Paulo. Só no ano de 2018, foram abertas 44 novas empresas do ramo em solo gaúcho, chegando a 186 (quase 21% do total nacional). Com 889 fábricas, o Brasil somou, em 2018, 210 a mais do que em 2017 (crescimento de 30%). Com isso, em média, pode-se dizer que a cada dois dias uma cervejaria abre as portas no país.

Tamanha representatividade do Estado em um setor tão importante para o Brasil tem um motivo especial: a cerveja artesanal. Mais encorpada, saborosa e variada do que a bebida vendida em escala industrial, na visão de seus apreciadores, essa bebida tem movimentado um mercado só seu.

Quem investe nessa área geralmente o faz por paixão. Se os pioneiros das cervejarias artesanais começavam no ramo geralmente porque tinham algum familiar, ainda que distante, envolvido nessa produção, nos últimos anos tem crescido o número de empresas que surgem depois de seus criadores.

Cumprе salientar que, a produção da cerveja fomenta a economia do estado, pois além da produção existe a geração de empregos que movimenta toda a cadeia produtiva,

Diante do exposto, ressalta-se a importância no estímulo à cultura cervejeira de forma organizada, da mesma forma como o foi com o segmento do vinho, na região da serra. Acertadamente, o governo do Rio Grande do Sul tem promovido uma série de isenções fiscais que vêm trazendo vantagens econômicas, promovido o turismo e o ingresso de receitas.

Por essa razão, proponho este Projeto de Lei, contando com o apoio dos meus nobres pares.

Sala de sessões,

Deputado(a) Professor Issur Koch